

1500176-44.2021.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (p. 179/183).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado às fls. 98/103. A autoria e a destinação da droga ao tráfico foram confirmadas pela prova oral, pela quantidade de droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500176-44.2021.8.26.0623 - lauda

Processo Digital nº:

1500176-44.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS APARECIDO MACHADO

SENTENÇA

(Processo Digital)

Vistos.

VINICIUS APARECIDO MACHADO, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 12h10, na Rua César Cossi, 1, Jd. Dolores, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, envolvendo e visando a atingir com a sua prática o adolescente Oliver Augusto Bento Ribeiro, trazia consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 12 (doze) pedras de crack, substância entorpecente derivada da cocaína, pesando o conjunto cerca de 2,2 g (dois gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, autos de constatação

preliminar de fls. 24/25, e laudo químico-toxicológico definitivo das drogas apreendidas, de fls. 98/103.

Defesa preliminar às fls. 146/150. A denúncia foi recebida em 21.06.2021 (fls. 155/156) e o acusado foi citado. Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público defendeu a procedência da pretensão. A defesa, a seu turno, postulou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (p. 179/183).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado às fls. 98/103. A autoria e a destinação da droga ao tráfico foram confirmadas pela prova oral, pela quantidade de droga apreendida e pelas condições em que foi feita a prisão em flagrante.

Segundo consta da denúncia, no dia dos fatos, houve denúncias anônimas à polícia militar de que adolescentes eram utilizados para praticar o tráfico de drogas. O acusado VINICIUS trazia consigo no local dos fatos 12 pedras de "crack", e praticava o tráfico de drogas em concurso com o adolescente infrator Oliver Augusto Bento Ribeiro, que também trazia consigo 16 (dezesseis) pedras de "crack", ambos com o objetivo de lucrar com o comércio espúrio. Em diligências, os policiais localizaram o acusado e o adolescente no local dos fatos. O acusado, ao perceber a aproximação da viatura policial, engoliu duas pedras de "crack" que portava e dispensou as demais 10 (dez) pedras de "crack" que se encontravam embrulhadas em conjunto (o que foi visualizado pelos agentes da lei), enquanto o adolescente Oliver seguiu em direção à viatura policial. Em revista pessoal, com o acusado, foi localizada e apreendida a quantia de R\$ 51,95, sem origem lícita comprovada. Com o adolescente Oliver foram localizadas e apreendidas 16 (dezesseis) pedras de "crack" e a quantia de R\$ 50,00, bem como um aparelho celular Motorola.

Ouvidos em juízo, os policiais Salomão Barbosa de Paula Junior e Marcio da Silva Pereira, confirmaram a dinâmica dos fatos, tal qual narrada na denúncia. Que receberam informações anônimas a respeito de determinado agente vendendo drogas. Com base na descrição do agente, sobretudo suas vestes, puderam concluir que se tratava do acusado, que estava no local dos fatos com o adolescente. De imediato, ambos confessaram que estavam traficando. Flagraram o exato instante em que o acusado dispensou as porções de droga que trazia consigo, tendo engolido duas delas. Em revista pessoal, lograram apreender em poder do acusado apenas dinheiro. A droga estava no chão. Com o adolescente apreenderam outras 16 porções da mesma droga, embaladas da mesma forma.

Interrogado, o acusado sustentou que estava voltando da casa de sua avó e a droga apreendida não era sua. Nunca se desentendeu com os policiais e não consegue esclarecer o motivo de terem dito que a droga era dele. Que sequer conhecia o adolescente Oliver. Que atualmente está preso porque outros policiais forjaram um tráfico contra si.

Não obstante a negativa de autoria repisada em interrogatório, o acervo probatório autoriza a condenação do acusado. Com efeito, os policiais foram enfáticos ao afirmar que apreenderam droga com o acusado e o adolescente, impulsionados que foram por denúncias anônimas.

Conclui-se, assim, que sua conduta de fato melhor se amolda àquela prevista no

art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vez que restou devidamente comprovado que o acusado praticava o comércio espúrio de entorpecenes.

Comprovadas a autoria e a materialidade, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena observo que o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, o que autoriza a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não incidem atenuantes nem agravantes.

Já na terceira fase, há de ser reconhecida e aplicada a causa especial de aumento de pena, vez que o delito envolvia adolescentes. Aumenta-se a pena em 1/6, passando-a para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa. De outro giro, há que se considerar que o acusado é primário e não ostenta antecedentes, fazendo jus ao tráfico privilegiado. E sendo assim, diminuo a pena em 2/3, passando-a para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 194 dias-multa, pena esta que torno definitiva e que será cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33 do CP.

Atento às condições sociais e econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Por fim, decreto o perdimento dos valores apreendidos nestes autos, eis que possuem origem espúria. O telefone celular, a seu turno, haverá de ser restituído ao proprietário, levando em conta que não restou demonstrada sua efetiva utilização na venda de drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar VINICIUS APARECIDO MACHADO, já qualificado nos autos, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, mais o pagamento de 194 dias-multa no piso mínimo, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, decretando o perdimento dos valores apreendidos, liberando-se em favor do legítimo proprietário o telefone celular.

Tendo em vista a primariedade do acusado, em consonância ao disposto no art. 44, § 3º, do Código Penal, bem como sendo socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, no estabelecimento que determinar o Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo em favor de entidade assistencial regularmente cadastrada neste juízo.

Faculto o recurso em liberdade, sobretudo em razão do reconhecimento da forma privilegiada de tráfico.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio vigente.

Custas na forma da lei.

P.I.

Vargem Grande do Sul – SP, 15/08/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA